

CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA **RIZY ENTREPISES S. DE R.L DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. **ARACELI RAMOS GUZMAN**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"LA COMISIONISTA"** Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA **GTC STRATEGY S.A DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. **ROMINA RAMIREZ RUVALCABA** EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL COMITENTE"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

- I. Declara "LA COMISIONISTA", a través de su apoderado legal:**
- a. Ser una persona moral constituida bajo la legislación mexicana, según consta en la Escritura Pública número 40,650 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) con fecha del 23 (VEINTITRES) de junio del 2017 (DOS MIL DIECISIETE), ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 (CIENTO QUINCE) de Guadalajara, Jalisco.
 - b. Que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato, como consta en la Escritura Pública número 42,387 (CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE) con fecha del 27 (VEINTISIETE) de septiembre del año 2023 (DOS MIL VEINTITRES), otorgada ante la fe del Notario Público número 36 de Guadalajara, Jalisco, el Licenciado Hernán Gascón Hernández.
 - c. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Cubilete número 248 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO) en el número interior 07 (SIETE) en la Colonia Chapalita Sur, municipio de Zapopan, Jalisco, con código postal número 45040 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA). Además, se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave REN170801V64 ("R", "E", "N", UNO, SIETE, CERO, OCHO, CERO, UNO, "V", SEIS, CUATRO).
 - d. Que cuenta con la organización administrativa, los conocimientos, personal propio calificado, equipo necesario, experiencia, capacidad técnica, recursos financieros, así como los medios suficientes y necesarios para obligarse conforme al presente contrato.
 - e. Que no es su voluntad establecer ninguna relación de subordinación, ni dependencia económica con **"EL COMITENTE"**.

Araceli Ramos G

II. Declara "EL COMITENTE", a través de su apoderada legal:

- a. Ser una persona moral constituida bajo la legislación mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 73,455 (SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO), con fecha del 07 (SIETE) de febrero del 2012 (DOS MIL DOCE), y pasada ante la fe del Licenciado Vidal González Durán, Notario Público Titular número 58 (CINCUENTA Y OCHO) de Guadalajara, Jalisco.
- b. Manifiesta la C. **ROMINA RAMIREZ RUVALCABA**, en su carácter de apoderada legal que cuenta con las facultades necesarias para llevar a cabo este acto jurídico, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 117,725 (CIENTO DICISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO), con fecha del 13 (TRECE) de febrero del año 2023 (DOS MIL VEINTITRES), otorgada ante la fe del Licenciado Vidal González Durán Valencia, Notario Público Titular número 58 (CINCUENTA Y OCHO) de Guadalajara, Jalisco, y que estas no le han sido revocadas ni modificadas de ninguna forma.
- c. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave GST1202074C4 ("G", "S", "T". UNO, DOS, CERO, DOS, CERO, SIETE, CUATRO, "C", CUATRO).
- d. Su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Tauro número 4198 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO), Colonia Juan Manuel Vallarta, C.P 45120 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE), en Zapopan, Jalisco.
- e. Que por motivos personales requiere de los servicios de "EL COMITENTE", en los términos que más adelante se señalan.

III. Declaran "LAS PARTES":

- a. Que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente contrato, por lo que manifiestan que no ha mediado el dolo, error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar la nulidad del presente contrato.
- b. Que cuentan con la capacidad legal, administrativa y económica suficiente para hacer frente a las obligaciones aquí pactadas.
- c. Que en caso de que este contrato tenga apéndices y/o anexos, estos, una vez firmados por las partes, se consideran parte integrante del mismo y por ende obligan a "LAS PARTES" en todos sus términos. En caso de existir una contradicción o inconsistencia entre el texto de los anexos y el clausulado del presente contrato, regirá este último.

Araceli Ramos G

- d. Aceptan que toda la información proporcionada para los efectos de este contrato se debe mantener de manera confidencial con terceros, como más adelante se detalla en el presente acuerdo de voluntades.
- e. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen, obligándose de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. – “LA COMISIONISTA” le confiere a “EL COMITENTE” la comisión mercantil, en términos del artículo 273 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES) del Código de Comercio, consistentes en realizar la promoción de “VENTA DE LOS BIENES” que le indique “LA COMISIONISTA”

SEGUNDA. – “EL COMITENTE” se obliga a favor con “LA COMISIONISTA” los servicios mencionados en la cláusula anterior, con elementos, herramientas e instrumentos propios.

TERCERA. – “EL COMITENTE” podrá disponer de su tiempo libremente como mejor le convenga en el desempeño de su actividad como tal.

CUARTA. – “LA COMISIONISTA” queda excluido de supervisar, o girar órdenes en el desempeño de su actividad relativos con “EL COMITENTE”, en virtud de que este último es un profesional en el ramo.

QUINTA. – “LAS PARTES” convienen que la dependencia entre “EL COMITENTE” y “LA COMISIONISTA” durará solo el tiempo necesario para la ejecución de los actos que originan este contrato, mismo que será por 1 (un) año.

SEXTA. – “LAS PARTES” están de acuerdo en que “EL COMITENTE” cuenta con plena libertad para ocuparse de otros asuntos distintos a los originarios con “LA COMISIONISTA”, por lo que no se encuentra sujeto a una sujeción y dependencia que dieran a este contrato las características de un contrato de trabajo.

SÉPTIMA. – “LAS PARTES” declaran que “LA COMISIONISTA” actuará como un intermediario, esto es, como un comerciante, y sus operaciones se reputan actos de comercio, en los términos del artículo 75 (SETENTA Y CINCO) fracción XII (DÉCIMA SEGUNDA) del Código de Comercio.

OCTAVA. – “**LAS PARTES**” convienen en que “**EL COMITENTE**” no queda sujeto a un horario determinado para desempeñar su actividad comercial, en virtud de que no recibirá pago de salario alguno sino una comisión mercantil, de acuerdo con los establecido en la legislación mercantil aplicable.

NOVENA. – “**LAS PARTES**” convienen en que, en la celebración de este contrato, no existe subordinación alguna, mediante la retribución de un salario, por lo que “**EL COMITENTE**” no se le considerará empleado y/o trabajador al servicio de “**LA COMISIONISTA**” como particular, máxime de que no tiene la obligación de este ultimo de cumplir con un horario de trabajo en el que éste a disposición con “**LA COMISIONISTA**”.

DÉCIMA. – “**LAS PARTES**” declaran que “**EL COMITENTE**” en ningún momento percibirá un sueldo adecuado a una relación laboral de una jornada, pues únicamente se le entregará una comisión meramente mercantil.

“DÉCIMA PRIMERA”. – “**LA COMISIONISTA**” pagará a “**EL COMITENTE**” por cada operación terminada, una contraprestación la cual fue pactada entre “**LAS PARTES**”, previa presentación del comprobante fiscal correspondiente, que deberá contener todos los requisitos que determine las autoridades fiscales correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA. – Los días en que se efectuarán los pagos de comisiones mercantiles serán el último día hábil de cada mes, previa validación de las actividades realizadas.

DÉCIMA TERCERA. – Son causas de rescisión del presente contrato:

1. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por las partes en este contrato.
2. Suspensión de los trabajos de comisión, excepto en casos de fuerza mayor acreditada.
3. La contravención o incumplimiento a las cláusulas del presente contrato y leyes aplicables.

DÉCIMA CUARTA. – “**LAS PARTES**” acuerdan que la vigencia del presente contrato será por 1 (uno) año, tal y como se menciona en la Cláusula Quinta del presente, y queda supeditada a la conclusión de las comisiones descritas en el mismo, sin embargo, cualquiera de “**LAS PARTES**” podrá darlo por terminado anticipadamente mediante notificación escrita a la otra con 30 (TREINTA) días de anticipación a la fecha en que se pretenda darlo por terminado, previo cumplimiento de las actividades pactadas.

Así mismo, “**LA COMISIONISTA**” acuerda que la vigencia del presente contrato seguirá surtiendo efectos cuando “**EL COMITENTE**” fallezca o se encuentre legalmente impedido para realizar

Anexo 1º Puntos G

cualquier tipo de actividades materia del contrato, pudiendo designar un beneficiario, por el porcentaje, pactado en la Cláusula Décima Primera.

DÉCIMA QUINTA. – CONFIDENCIALIDAD. – Conforme a la declaración tercera, inciso “3” se *considerará información confidencial y podrá consistir en manera enunciativa mas no limitativa en lo siguiente:*

Datos, información, documentos técnicos, procedimiento, estrategias fiscales y todo tipo de servicios de apoyo para personas físicas y jurídicas nacionales e internacionales, costos, estrategias, secretos comerciales, información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo, reportes, síntesis, compilaciones, análisis o cualquier material similar que cada una de las partes o consultores o asesores hubiere elaborado con base en la Información Confidencial y cualquier información revelada en relación con **“LA COMISIONISTA”** y con terceras personas relacionadas con la misma.

“EL COMITENTE” reconoce que todos aquellos productos, proyectos o servicios que desarrollará con motivo de la información confidencial pactada en este contrato son propiedad exclusiva de **“LA COMISIONISTA”**.

“EL COMITENTE” no podrá adjudicarse por ningún título o mecanismo la autoría, propiedad o derechos sobre lo que genere o desarrolle con base en la Información Confidencial que le haya sido proporcionada por **“LA COMISIONISTA”** o que hubiese obtenido por cualquier medio de la otra parte.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta cláusula, **“LA COMISIONISTA”** deberá pagar los daños y perjuicios causados a **“EL COMITENTE”**.

“EL COMITENTE” se compromete a pagar a favor de **“LA COMISIONISTA”** los daños y perjuicios respectivos más los intereses moratorios la pena convencional, cantidad que, en todo caso no podrá ser inferior a la suma de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N) y que será exigible de inmediato, sirviendo este convenio como documento base para la acción correspondiente.

DÉCIMA SEXTA. – Lo relativo a su interpretación, cumplimiento y ejecución corresponderá a la jurisdicción de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando expresamente **“LAS PARTES”**, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio o de cualquier otra causa presente o futura.

LEÍDO QUE FUE POR AMBAS PARTES ESTE DOCUMENTO ANTE LOS TESTIGOS QUE TAMBIÉN FIRMAN E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y SABEDORES DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAEN, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

“LA COMISIONISTA”

Araceli Ramos G
ARACELI RAMOS GUZMAN
En representación de
RIZY ENTREPISES S. DE R.L DE C.V.

“EL COMITENTE”

Romina Ramirez Ruvalcaba
ROMINA RAMIREZ RUVALCABA
En representación de
GTC STRATEGY S.A DE C.V.

“TESTIGOS”

RIZY ENTREPISES